

0009239-43.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas da Cruz Barros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu JONAS DA CRUZ BARROS, qualificado a fls. 30, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 02 de julho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009239-43.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009239-43.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas da Cruz Barros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu JONAS DA CRUZ BARROS, qualificado a fls. 30, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 02 de julho de 2022, às 10h05, na quadra 1 da Rua Zenzo Kikuti, Jardim Ouro Verde, em Bauru, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, vinte e uma pedras de crack, com peso total de 2,43g, substância causadora de dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através da Defensoria Pública.

Então, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, e em seguida o réu foi interrogado.

Em seus memoriais, o Ministério Público teceu comentários sobre a prova produzida em juízo, e afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, com fixação de pena-base acima do mínimo legal, em função da qualidade de substância entorpecente apreendida, levando-se em conta os maus antecedentes e a multirreincidência, estabelecendo-se o regime inicial fechado, sem possibilidade de reconhecimento do privilégio.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição em razão da fragilidade probatória, consubstanciada exclusivamente em depoimentos de policiais, que não se mostraram insuspeitos. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da imputação inicial para o crime do art. 28 da Lei de Tóxicos, fixando-se regime carcerário inicial diverso do fechado.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

É certa a materialidade do crime de tráfico, como se vê do auto de exibição e apreensão e do laudo de exame químico toxicológico, que demonstram que a substância foi apreendida e que possui qualidade de entorpecente.

Também é certa a autoria do crime.

A testemunha Rodrigo Moreira dos Santos, que é policial militar, foi ouvida sob o contraditório e afirmou que, naquela ocasião, realizava patrulhamento pelo local

dos fatos quando deparou-se com o réu que, ao perceber a aproximação dos policiais, começou a gritar, de forma a alertar pessoas próximas que traficavam por ali. Em função disso ele foi abordado e revistado, tendo sido encontradas em poder dele as vinte e uma pedras de crack mencionadas na denúncia. Interpelado, ele admitiu a posse daquela substância, afirmando que se tratava de substância que ele recebia como contraprestação pelo trabalho como "olheiro" do tráfico, para usá-la e também para vender.

Foi no mesmo sentido o depoimento da testemunha Décio Reis Neto, outro policial militar ouvido em juízo.

É importante consignar que os depoimentos dos policiais militares, firmes, coerentes e em harmonia com as circunstâncias que envolveram os fatos, mostraram-se dignos de todo crédito. A propósito, a circunstância de serem policiais não retira a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência já pacificada, mesmo porque não se demonstrou que eles tivessem motivos para incriminarem falsamente o réu.

É certo que o acusado, ao ser interrogado pelo juízo, negou a autoria do tráfico. Contudo, essa versão exculpatória não o socorre, vez que foi contrariada pelos seguros depoimentos que os policiais prestaram em juízo, os quais afirmaram que o réu estava na posse das vinte e uma pedras de crack e que, interpelado, ele admitiu que venderia aquela droga. Além disso, aquela quantidade de crack que ele trazia consigo não era tão pequena a ponto de indicar tratar-se de entorpecente destinado ao consumo de uma única pessoa.

Essas circunstâncias convencem de que réu tinha, de fato, a posse daquela droga, que era destinada à mercancia, e nessas condições, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do réu não se mostrou de excepcional reprovabilidade, mas o acusado ostenta Maus antecedentes (certidão de fls. 136/142, processos ns. 0009205-04.2002.8.26.0319 e 0009450-78.2003.8.26.0319, ambos da 1ª Vara de Lençóis Paulista). Diante disso, fixo a pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O réu é reincidente, conforme a certidão de fls. 136/142 (processos ns. 0000090-31.2017.8.26.0319, da 2ª Vara de Lençóis Paulista, e 1501216-22.2019.8.26.0594, da 1ª Vara de Lençóis Paulista), o que exige a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. Com isso, a pena é agravada em 1/6 (um sexto), resultando em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão mais seiscentos e oitenta dias-multa.

Não há outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, nem causas de aumento ou de diminuição de pena que possam ser aplicadas.

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor unitário mínimo, por não haver nos autos elementos que indiquem seja o réu pessoa financeiramente abonada.

Diante da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, mantenho a custódia cautelar, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu JONAS DA CRUZ

BARROS, RG n. 46.878.708, qualificado a fls. 30, a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 61, I, do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Pelos motivos já expostos, o réu não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se o mandado de prisão, recomendando-se no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 17 de novembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA